

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 607/2532 นาย พงศ์พันธ์ วรสุนทรโรสถ โจทก์
พินิจอากาศเอก เสริม ศักดิ์ ยิ้มย่อง จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 21 (4), มาตรา 293

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยกับบริวารออกจากที่ดินตามฟ้องและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ และออกคำสั่งบังคับให้ตามคำขอของโจทก์ จำเลยจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำพิพากษาด้วยการออกไปจากที่ดินและใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ การที่จำเลยยื่นฟ้องโจทก์เป็นอีกคดีหนึ่ง ขอให้โจทก์กับพวกขายที่ดินดังกล่าวแก่จำเลยตามข้อตกลงในสัญญาเช่านั้น หากจำเลยชนะคดีจำเลยก็มีสิทธิเพียงบังคับให้โจทก์กับพวกขายที่ดินให้จำเลย คดีทั้งสองจึงมีวัตถุประสงค์แห่งนี้เป็นคนละอย่างต่างกัน โดยไม่อาจหักกลบลบหนี้กันได้ ไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ตามป.วิ.พ. มาตรา 293.

การออกคำสั่งอนุญาตตามคำขอแจ้งงดการบังคับคดีตามป.วิ.พ. มาตรา 293 หรือ ไม่ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลต้องทำการไต่สวนก่อน แต่ตามมาตรา 21(4) ศาลก็มีอำนาจทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควรก่อนมีคำสั่งได้ เมื่อกรณีตามคำร้องของจำเลย ไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งแจ้งงดการบังคับคดีจึงไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะทำการไต่สวน.

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์และศาลชั้นต้นพิพากษาและออกคำบังคับให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินดังกล่าว ต่อมา

จำเลยยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีโดยอ้างว่า ตามสัญญาเช่าจำเลยมีสิทธิเรียกร้องให้โจทก์กับพวกขายที่ดินตามฟ้องให้จำเลย และจำเลยได้ฟ้องโจทก์กับพวกแล้ว ถ้าจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีนั้นจำเลยก็ไม่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปจากที่ดินตามฟ้องคดีนี้เพราะสามารถหักกลบลบหนี้กันได้ ในวันนัดโจทก์แถลงว่าไม่ควรงดบังคับคดีจำเลยแถลงยืนยันตามคำร้อง ศาลชั้นต้นฟังคำแถลงแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่จำเลยฎีกาว่า วัตถุแห่งหนึ่งในคดีนี้กับในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 25089/2528 ของศาลแพ่งเป็นอย่างเดียวกัน สามารถหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 293 นั้น เห็นว่า แม้ที่ดินตามฟ้องในคดีนี้กับที่ดินตามฟ้องในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 25089/2528 ของศาลแพ่งจะเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน แต่คดีนี้เป็นเรื่องจำเลยเช่าที่ดินตามฟ้องจากบิดาโจทก์ เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดแล้ว โจทก์ผู้รับมรดกได้ฟ้องขับไล่จำเลย จำเลยเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาด้วยการออกไปจากที่ดินตามฟ้องและใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ส่วนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 25089/2528 ของศาลแพ่ง หากจำเลยชนะคดีจำเลยก็มีสิทธิเพียงบังคับให้โจทก์ (ในคดีนี้) กับพวกขายที่ดินให้จำเลย วัตถุแห่งนี้เป็นคนละอย่างต่างกัน โดยสภาพไม่อาจหักกลบลบหนี้กันได้ จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งให้งดบังคับคดีไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลควรทำการไต่สวนคำร้องของจำเลยเสียก่อนที่จะมีคำสั่งยกคำร้อง เพราะคำร้องของจำเลยมีเหตุที่สมควรจะได้สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 21 (4) และการที่ศาลชั้นต้นออกนั่งพิจารณาสอบถามโจทก์จำเลยเกี่ยวกับคำร้องของจำเลย (ลง

วันที่ 5 มีนาคม 2529 ตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 9 เมษายน 2529) มิได้
เป็นการไต่สวนนั้น เห็นว่าการออกคำสั่งอนุญาตตามคำขอให้งดบังคับคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 293 หรือไม่ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้
ศาลจะต้องทำการไต่สวนเสียก่อน แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 21 (4) ศาลก็มีอำนาจทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควรก่อนมีคำสั่งได้ ในปัญหา
ว่า คำร้องของจำเลยลงวันที่ 5 มีนาคม 2529 ซึ่งเป็นคำขอให้งดบังคับคดี มีเหตุ
สมควรที่ศาลจะทำการไต่สวนหรือไม่ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาแล้วว่า กรณีตามคำร้อง
ของจำเลยดังกล่าวไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งให้งดบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 293 ได้ จึงไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะทำการไต่สวน เมื่อ
ไม่มีเหตุสมควรจะทำการไต่สวนแล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า การที่ศาลชั้นต้นออกนั้น
พิจารณาสอบถามใจทักจำเลยเกี่ยวกับคำร้องของจำเลยดังกล่าวดังรายละเอียดที่ศาล
ฎีกายกขึ้นกล่าวในตอนต้นแห่งคำพิพากษานี้เป็นการไต่สวนหรือไม่..."

พิพากษายืน

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ